

Poistná zmluva č. 800 402 8149

Poist'ovateľ	ČSOB Poist'ovňa, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218 Zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 444/B Poštová adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava Infolinka: 0850 111 303 zastúpený: Ing. Jožka Awsiukiewicz, regionálny riaditeľ poistenia podnikateľských rizík, Divízia externej distribúcie poisťovne, na základe poverenia č. 2020/04/POV/ED
Poistník	Obec Horný Vadičov Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov, Slovenská republika IČO: 00 314 030 Zapísaná v ŽR SR Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 580-62724 Číslo účtu: zastúpený: Mgr. Viera Lea Slivková, starostka
Poistený	zhodný s poistníkom

uzavreli podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu

(ďalej len “zmluva”), ktorá spolu s **poistnými podmienkami poisťovateľa** uvedenými v časti II tejto zmluvy tvorí neoddeliteľný celok.

Časť I ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Účinnosť zmluvy	od 11.09.2024 00:00 h. na dobu neurčitú.
Článok 2 Správca zmluvy	Ing. Natália Tomčová tel. č. 055 / 6111 404, e-mail: ntomcova@csob.sk
Článok 3 Finančný sprostredkovateľ	Respect Slovakia, s.r.o. Gabriela Šamuová, tel. č. + 421 905 984 133, e-mail: samuova@respect-slovakia.sk

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.



Časť II OBSAH ZMLUVY

Predmet poistenia je určený v článku 2 príslušného druhu poistenia tejto zmluvy, a to vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach vo výške zodpovedajúcej predmetu poistenia.

Poistné plnenie v prípade spoločných častí a spoločných zariadení predmetu poistenia poskytne poisťovateľ vo výške zodpovedajúcej nákladom skutočne vynaloženým poisteným, najviac však vo výške zodpovedajúcej spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach predmetu poistenia v pomere k celkovým vynaloženým nákladom.

Druh poistenia 1 Poistenie majetku – Živelné poistenie

Článok 1 Poistné podmienky

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PMA 2022 (ďalej len „VPP PMA 2022“),
- Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie OPP ZVL 2022 (ďalej len „OPP ZVL 2022“),
- Zmluvné dojednania pre poistenie miest a obcí ZD MO 2022 (ďalej len „ZD MO 2022“).

Článok 2 Predmet poistenia, poistná suma

p.č.*	Predmet poistenia	Napočítaná poistná suma v Eur	DPH	Poistná hodnota
1	súbor vlastných budov	4 442 348,42	s	nová hodnota
2	súbor vlastných vedľajších stavieb – kategória A	1 224 397,44	s	nová hodnota
3	súbor vlastných vedľajších stavieb – kategória B	671 011,62	s	nová hodnota
4	súbor vlastných vedľajších stavieb – kategória C	375 513,27	s	nová hodnota
5	súbor vlastných vedľajších stavieb – kategória D	1 552 950,96	s	nová hodnota
6	výver vlastných vedľajších stavieb – kategória N – špecifikované v prílohe č. 1	28 315,56	s	nová hodnota
7	súbor vlastných výrobných a prevádzkových zariadení - pracovné stroje a zariadenia	14 976,72	s	nová hodnota
8	súbor vlastných výrobných a prevádzkových zariadení - prístroje a zvláštne technické zariadenia	16 224,12	s	nová hodnota
9	súbor vlastných výrobných a prevádzkových zariadení - inventár	69 713,82	s	nová hodnota
10	nové projekty - rezerva	500 000,00	s	nová hodnota
11	náklady v súvislosti so živelnou udalosťou	200 000,00	s	prvé riziko
Poistná suma spolu:		9 095 451,93		

* p.č. = poradové číslo

Článok 3 Miesto poistenia

1. podľa prílohy č. 1
2. intravilán obce Horný Vadičov

Článok 4 Poistené riziká

Živelné poistenie (v zmysle čl. 2 OPP ZVL 2022)

Článok 5 Spoluúčasť

1. Pre predmety poistenia pod p.č. 6: 10 %, min. 1 000,00 Eur
2. Ostatné predmety poistenia, okrem p.č. 6: a) vodovodné škody: 100,00 Eur
b) ostatné riziká: 5 %, min. 500,00 Eur

Článok 6 Limity poistného plnenia

1. Pre poistné riziko víchrica podľa čl. 2 ods. 5. písm. a) OPP ZVL 2022 sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške poistnej sumy spolu uvedenej v článku 2, maximálne však 3 350 000,00 Eur.
2. Pre poistné riziko povodeň a záplava podľa čl. 2 ods. 3. OPP ZVL 2022 sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške 10 % z poistnej sumy spolu uvedenej v článku 2, maximálne však 3 350 000,00 Eur.
3. Pre poistné riziká podľa OPP ZVL 2022 čl. 2 ods. 4. a ods. 5. písm. b) – m) sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške poistnej sumy spolu uvedenej v článku 2, maximálne však 10 000 000,00 Eur.

Článok 7 Osobitné dojednania

1. Odchýlne od ZD MO 2022, Čl. 3, bod 1., písm. c) sa poistenie vzťahuje aj na vedľajšie stavby kategórie N - mosty, uvedené v Prílohe č. 1.

Druh poistenia 2
Poistenie majetku – Poistenie pre prípad odcudzenia

Článok 1
Poistné podmienky

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PMA 2022 (ďalej len „VPP PMA 2022“),
- Osobitné poistné podmienky pre poistenie odcudzenia a vandalizmu OPP ODV 2022 (ďalej len „OPP ODV 2022“),
- Zmluvné dojednania pre zabezpečenie proti odcudzeniu ZD ZAB 2022 (ďalej len „ZD ZAB 2022“),
- Zmluvné dojednania pre poistenie miest a obcí ZD MO 2022 (ďalej len „ZD MO 2022“).

Článok 2
Predmet poistenia, poistná suma

p.č.*	Predmet poistenia	Napočítaná poistná suma v Eur	DPH	Poistná hodnota
1	súbor vlastných výrobných a prevádzkových zariadení	100 000,00	s	prvé riziko
2	vlastné peniaze, ceniny a cennosti	500,00	s	nová hodnota
3	preprava peňažnej zásielky peňažným poslom	1 500,00	s	
4	stavebné súčasti súboru vlastných budov a vedľajších stavieb	80 000,00	s	prvé riziko
Poistná suma spolu:		182 000,00		

* p.č. = poradové číslo

Článok 3
Miesto poistenia

1. podľa prílohy č. 1
2. intravilán obce Horný Vadičov

Článok 4
Poistené riziká

Krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, vandalizmus (v zmysle čl. 2 ods. 1. a 2. OPP ODV 2022)

Článok 5
Spoluúčasť

Krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, vandalizmus: 150,00 Eur

Článok 6
Osobitné dojednania

1. V súlade s Čl. 3, bod 2., písm. a) sa riziko "vonkajší vandalizmus" nevzťahuje na náhrobné kamene/pomníky na cintoríne (v prílohe č. 1 p.č. 34 v zozname vedľajších stavieb).

Druh poistenia 3
Poistenie majetku – Poistenie skla

Článok 1
Poistné podmienky

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PMA 2022 (ďalej len „VPP PMA 2022“),
- Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SKL 2022 (ďalej len „OPP SKL 2022“),
- Zmluvné dojednania pre poistenie miest a obcí ZD MO 2022 (ďalej len „ZD MO 2022“).

Článok 2
Predmet poistenia, poistná suma

p.č.*	Predmet poistenia	Napočítaná poistná suma v Eur	DPH	Poistná hodnota
1	sklo, vrátane nalepených snímačov zabezpečovacích zariadení, nalepených fólií, nápisov, malieb alebo inej výzdoby na poistenom skle	10 000,00	s	prvé riziko
Poistná suma spolu:		10 000,00		

* p.č. = poradové číslo

Článok 3
Miesto poistenia

podľa prílohy č. 1

Článok 4
Spoluúčasť

100,00 Eur

Tol.

Druh poistenia 4 Poistenie strojnych a elektronickych zariadeni

- Článok 1**
Poistné podmienky
- Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektronických zariadení VPP SEZ 2022 (ďalej len „VPP SEZ 2022“),
 - Zmluvné dojednania pre poistenie miest a obcí ZD MO 2022 (ďalej len „ZD MO 2022“).

Článok 2
Predmet poistenia, poistná suma

p.č.*	Predmet poistenia	Napočítaná poistná suma v Eur	DPH
1	súbor strojov a elektronických zariadení	120 000,00	s
2	náklady vynaložené v súvislosti s poistnou udalosťou	50 000,00	s
Poistná suma spolu:		170 000,00	

* p.č. = poradové číslo

Pre predmet poistenie pod p.č. 2 so dojednáva poistenie na prvé riziko.

Článok 3
Miesto poistenia

1. podľa prílohy č. 1
2. intravilán obce Horný Vadičov

Článok 4
Poistené riziká

Poistenie strojov a elektronických zariadení proti všetkým rizikám (v zmysle čl. 2. VPP SEZ 2022)

Článok 5
Spoluúčasť

10 %, min. 300,00 Eur

Druh poistenia 5 Poistenie zodpovednosti za škodu

- Článok 1**
Poistné podmienky
- Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2022 (ďalej len „VPP ZOD 2022“).
 - Zmluvné dojednania pre poistenie miest a obcí ZD MO 2022 (ďalej len „ZD MO 2022“).

Článok 2
Poistená činnosť

Poistenou činnosťou je činnosť mesta alebo obce v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 3
Územný rozsah

Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

Článok 4
Rozsah poistenia

Touto zmluvou sa dojednáva poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z činnosti mesta alebo obce v zmysle čl. 8 ZD MO 2022, (ďalej len „**poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu**“).

Článok 5
Poistná suma, sublimit poistného plnenia

Pre poistené riziko podľa článku 4. tejto časti zmluvy a dojednané klauzuly podľa článku 5. tejto časti zmluvy (ďalej len „poistené riziko“) sa dojednáva nasledujúca poistná suma:

Poistené riziko	Výška poistnej sumy v Eur
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody	150 000,00

Článok 6
Spoluúčasť

Pre poistené riziko zmluvy sa dojednáva nasledujúca spoluúčasť:

Poistené riziko	Výška spoluúčasti v Eur
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody	150,00

Časť III POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Článok 1 Poistné za jednotlivé druhy poistenia

Poistné podľa § 796 OZ je bežné.
Ročné poistné vrátane dane z poistenia za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

Druh poistenia	Poistné v Eur
1. Živelné poistenie	6 594,83
2. Odcudzenie vrátane vandalizmu	898,70
3. Poistenie skla	455,90
4. Poistenie strojov a elektronických zariadení	993,60
5. Poistenie zodpovednosti za škodu	1 466,67
Spolu:	10 409,70

Článok 2 Obchodná zľava, poistné po zľave

40,00%
Ročné poistné vrátane dane z poistenia po obchodnej zľave v Eur: **6 245,80**
Daň z poistenia v Eur: 462,65
Ročné poistné bez dane z poistenia v Eur: 5 783,15

Článok 3 Frekvencia platenia poistného, splatnosť poistného

Celkové poistné vo výške **6 245,80 Eur** bude platené v štvrtročných splátkach nasledovne:

Číslo splátky poistného	Splátka poistného (k úhrade)	Splatnosť splátky poistného
1.	1 561,45 Eur	11.09. bežného roka
2.	1 561,45 Eur	11.12. bežného roka
3.	1 561,45 Eur	11.03. bežného roka
4.	1 561,45 Eur	11.06. bežného roka

Článok 4 Úhrada poistného

Poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet **poisťovateľa číslo: SK39 7500 0000 0002 5501 5933**
variabilný symbol: 8004028149 (číslo zmluvy)

Časť IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Prehlásenia

- Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.
- Poistník/poistený prehlasuje, že:
 - sa oboznámil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe,
 - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednávaneho poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia,
 - si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
 - mu bol pred uzatvorením poistnej zmluvy predložený informačný dokument o poistnom produkte v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
- Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
- Poistník prehlasuje, že: ☐ je ☐ nie je osobou s osobitným vzťahom k poisťovni. V prípade kladnej odpovede je vzťah:..... Poistník/poistený vyhlasuje, že vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona o poisťovníctve neplatná.

Článok 2 Povinnosti poistníka

Poistník je povinný umožniť poistenému oboznámiť sa s touto poistnou zmluvou a poistnými podmienkami. Bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto poistnej zmluvy je poistník povinný poistenému poskytnúť informácie k poisteniu, ktoré pre neho vyplývajú z tejto poistnej zmluvy a poistných podmienok a preukázateľne odovzdať poistenému poistné podmienky.

Článok 3 Zmena a platnosť ustanovení zmluvy	1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve. 2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
Článok 4 Lehota na doručenie zmluvy	V prípade nedoručenia zmluvy do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k zmluve je príslušný dodatok k zmluve považovaný za neplatný.
Článok 5 Prílohy k zmluve	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: - Príloha č. 1 – Miesta poistenia, zoznam poistených vecí
Článok 6 Počet strán a vyhotovení	Táto zmluva obsahuje šesť strán /strany a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poisťník obdrží jedno, sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.
Článok 7 Hlásenie škodovej udalosti	Vznik škodovej udalosti je poisťník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel. 0850 311 312 .

Horný Vadičov, 10.09.2024

Mgr. Viera Lea Slivková

odtlačok pečiatky a podpis poisťníka

Poprad, 10.09.2024

Ing. Jožka Awsiukiewicz

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Tol.